

0019475-54.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... com a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, sendo afastada a majorante atinente à restrição de liberdade das vítimas, bem como a condenação do réu pela prática do crime de associação criminosa.

A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, o reconhecimento das majorantes apenas em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0019475-54.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0019475-54.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2066814/2020 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 6649763 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 659/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 324/20/243 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 632/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 641/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 2066814 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 659/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 324/20/243 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 632/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR, 641/20/122 - 43º D.P. CIDADE ADEMAR

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE VINICIUS LIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

José Vinícius Lira da Silva e Higor da Silva (este já julgado, processo nº 1506630-47.2020.8.26.0050), qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nos artigos 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, e no artigo 288, caput, todos do Código Penal, acusados de
a) antes do dia 02 de fevereiro de 2020, em diversos locais, e junto a terceiro

indivíduo ainda não identificado, terem se associado para o fim específico de cometer crimes com emprego de arma de fogo.

b) no dia 02 de fevereiro de 2020, por volta das 22h00, na Rua Maria Terezinha Dabril, nº 53, Cidade Ademar, junto a terceiro não identificado, previamente ajustados, terem subtraído, em proveito comum, após cercearem a liberdade das vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra D. S. S., E. A. S. O. e I. P. O., 01 notebook Dell, 01 notebook Lenovo, 01 TV LG, 01 videogame Xbox, 01 relógio, 03 alianças e 01 telefone celular LG Prime 7, pertencentes à D. S. S., 01 relógio, 01 aliança, 01 telefone celular da marca Xiaomi e o veículo HYUNDAI/HB20 1.0 M COMFOR, de placas FWX - 5302, pertencentes à vítima I. P. O. (conforme B.O. 04/05, 06/07, 08/09 e 10/11 e auto de avaliação de fls. 38/39).

O inquérito policial teve início por meio de portaria.

A denúncia foi recebida em 23 de abril de 2020, oportunidade em que foi decretada a prisão preventiva do réu (fls. 53/54).

O mandado de prisão foi cumprido no Estado da Bahia, tendo o réu sido citado (fl. 154).

Em razão da não apresentação do réu José Vinícius pelo TJ/BA na audiência inicialmente designada, o feito foi desmembrado em relação a esse réu.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento, tomaram-se as declarações das vítimas, foi inquirida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência parcial da pretensão penal, com a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, sendo afastada a majorante atinente à restrição de liberdade das vítimas, bem como a condenação do réu pela prática do crime de associação criminosa.

A defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da confissão espontânea, o reconhecimento das majorantes apenas em relação ao crime de roubo contra a vítima Domingos, uma vez que o acusado não teria nem chegado próximo das demais vítimas, não as ameaçando com arma de fogo. Em relação ao crime de associação criminosa, requereu a absolvição do réu em razão de insuficiência probatória. Por fim, requereu o reconhecimento da primariedade do acusado à época dos fatos, a incidência da atenuante da menoridade relativa, regime prisional diverso do fechado, detração da pena já cumprida, bem como o direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

Consigno, inicialmente, conforme exposto no relatório, que a presente sentença aprecia apenas os fatos imputados ao réu José Vinícius, uma vez que o réu Higor já foi sentenciado.

Não há preliminares.

A pretensão penal é procedente em parte.

A materialidade delitiva do crime de roubo restou demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 06/12), pelo auto de exibição, apreensão e entrega, assim como pelas provas orais produzidas em Juízo sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime de roubo também está demonstrada e recai sobre o acusado, consignando-se que este, além de reconhecido pela vítima D. S. S., confessou a prática desse delito.

Interrogado em Juízo, o réu confessou os fatos a ele imputados. Admitiu o emprego de arma de fogo, bem como que estava na companhia do corréu. Não falava no celular durante a prática delitiva. Permaneceu pouco tempo no interior da residência. Subiu com apenas uma das vítimas, única que teve contato.

A vítima D. S. S., contou, em Juízo, que pediu um bolo em uma padaria, pois era seu aniversário. Quando o motoqueiro chegou e buzinou, sua esposa dirigiu-se para pegar a encomenda, quando o motoqueiro pediu para que fosse aberto o portão. Ao abrir o portão, sua esposa foi surpreendida por outros dois indivíduos que a forçaram a ingressar na residência. Os indivíduos, mediante arma de fogo, subtraíram o celular do depoente, o notebook entre outros pertences. Um dos roubadores o indagou onde estava o ouro. Respondeu que não havia ouro, pois mora de aluguel e é trabalhador.

Esse roubador disse, ainda, que caso encontrasse ouro atiraria no depoente. Indagado, acredita arcou com o prejuízo de entre R\$ 10.000,00 e R\$ 20.000,00. Seu carro não foi subtraído, apenas o veículo de um amigo, seu convidado. Dois dos roubadores estavam armados. O réu que subiu em sua companhia estava armado. O carro subtraído foi encontrado na região da Favela Alba. Em Delegacia de Polícia, em procedimento de reconhecimento, foram exibidos quatro indivíduos, tendo reconhecido dois deles. Não conseguiu visualizar direito o terceiro indivíduo, que era baixinho e possuía uma tatuagem no pescoço. O roubador que subiu a escada com o depoente possuía uma tatuagem, salvo melhor juízo, na mão direita. Os roubadores fizeram um arrastão em sua residência, tendo o crime durado 05 minutos. Em nenhum momento os indivíduos foram agressivos. Exceto o carro de seu amigo, os demais bens subtraídos não foram restituídos. Quando o réu foi detido, os policiais ligaram ao depoente e informaram que haviam prendido dois indivíduos responsáveis por roubos na região. Indagado sobre o reconhecimento em Delegacia de Polícia, respondeu que reconheceu com certeza dois indivíduos. Exibida a fotografia de fl. 18, afirmou que reconheceu os indivíduos de número 02 e 04. O indivíduo de número 02 foi aquele que subiu com o depoente, enquanto o de número 04 ficou embaixo. Reconhece a sua assinatura como a constante em fl. 18.

A vítima E. A. S., em Juízo, contou que foi visitar seu amigo Domingos, pois era seu aniversário. Domingos havia pedido um bolo para comemorar. Quando foi receber o referido bolo, foi abordado por roubadores, os quais ingressaram na residência. Acredita que havia outro roubador fora da residência, pois ouviu um dos roubadores que estava no interior falando por meio de um rádio com outro indivíduo. Três roubadores estavam no interior da casa, dois no andar de baixo e um no andar de cima. Foram subtraídos diversos de seus bens, tais como Bolsa, celular, aliança, carro e demais pertences que estavam na carteira e na bolsa. Conseguiu recuperar apenas o carro. Arcou com prejuízo de R\$ 40.000,00 contando o veículo, pois ele foi recuperado, mas estava batido e sem placas. Em Delegacia de Polícia, reconheceu pessoalmente um dos indivíduos, o qual estava na parte de baixo da casa e armado. Indagada, acredita que o roubo durou cerca de 10 minutos. Não sabe precisar como os indivíduos se evadiram. O entregador do bolo ficou o tempo inteiro lá dentro, mas nada foi subtraído dele. Durante a subtração, o entregador implorou para que não fosse subtraída sua motocicleta. Quando recebeu a ligação dos policiais, estes informaram que foram presos alguns indivíduos e que a depoente deveria comparecer para realizar o procedimento de reconhecimento. Cada vítima realizou o reconhecimento de uma vez, de maneira separada.

A vítima I. P. O., em Juízo, contou que foi até a residência de um amigo para entregar um presente. No local, seu amigo pediu um bolo. Quando este foi receber o bolo, foi abordado por indivíduos que ingressaram na residência armados e realizaram a subtração. Entraram no imóvel três roubadores. Dois permanecem embaixo e um em cima. Dois deles estavam armados. O indivíduo que subiu com a vítima Domingos estava armado. Reconheceu o corréu Igor no processo originário, uma vez que ele foi o responsável por subtrair os bens e apontar uma das armas de fogo. Foram subtraídos diversos pertences, tais como celular, aliança, relógio e veículo, um HB20. Arcou com prejuízo em razão do roubo. A polícia encontrou seu veículo, que estava abandonado numa rua. O carro estava amassado no paralama, tendo sido o estepe subtraído e não recuperado. Não sabe precisar quanto tempo durou a ação delitiva. Havia um outro indivíduo no exterior, uma quarta pessoa, uma vez que os roubadores falavam com outro indivíduo por meio de um celular, o qual afirmava que estava "acabando o tempo". O rapaz que entregava o bolo também foi abordado pelos roubadores, tendo sido liberado apenas quando todos foram. Recorda-se que em Delegacia de Polícia reconheceu um dos indivíduos, que foi aquele que subtraiu seus pertences.

A testemunha policial civil Marcos Roberto de Almeida, em Juízo, relatou que investigava roubos a residências e a transeuntes. Os réus foram presos na área do 35 DP. Pegou fotos deles e solicitou comparecimento das vítimas, as quais os reconheceram. Eles compareceram posteriormente no DP e foram também reconhecidos presencialmente. Os roubos ocorreram em datas próximas. Não foi efetuada busca e apreensão nas residências deles, pois residem em comunidade. Os reconhecimentos

foram feitos cerca de um mês após os fatos. Três inquéritos tramitaram no DP em relação aos réus, além da prisão em flagrante pelo 35º DP. Era uma quadrilha armada. Atua no 43º DP. O terceiro comparsa se chama Alexandre, acredita que está preso. Os reconhecimentos por fotografia ocorreram antes de serem presos. Num dos crimes da área do DP, os réus entraram em uma residência, ameaçaram cortar o dedo de uma das vítimas e uma das vítimas foi atingida por disparo de arma de fogo. Os roubos praticados pelos réus envolviam arma de fogo. Várias pessoas foram colocadas no reconhecimento presencial, normalmente são quatro pessoas.

Essas foram as provas orais produzidas, as quais, aliadas às demais provas, especialmente o depoimento das vítimas e a confissão do acusado, são suficientes para a comprovação da materialidade delitiva e da autoria do crime de roubo descrito na denúncia.

Com efeito, depreende-se dos autos que a vítima D. S. S. comemorava seu aniversário na data dos fatos, motivo pelo qual convidou alguns amigos, demais vítimas nestes autos, para juntos comerem um bolo. Quando foi receber o referido bolo, a vítima D. S. S. foi abordada por três indivíduos, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de duas armas de fogo, ingressaram em sua residência e subtraíram diversos pertences dos ali presentes.

Retomando à análise da materialidade delitiva, conforme depoimento firme da vítima, a subtração se deu mediante emprego de grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, causa de aumento cujo emprego também fora admitido pelo réu.

Ressalte-se que a efetiva apreensão do armamento usado na prática delitiva é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento, que, assim como a prova da autoria, pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAR O RÉU. INOCORRÊNCIA. ACUSADO NÃO ENCONTRADO NO SEU ENDEREÇO RESIDENCIAL. NOTÍCIAS DE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DE CULPA APÓS A PRÁTICA DO CRIME. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Constatado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, e havendo notícias de que se evadiu do distrito da culpa após a prática do crime, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia. Precedentes. 2. A pretensão de reconhecer a nulidade da citação resta devidamente superada quando a parte constitui advogado nos autos, circunstância apta a demonstrar que o acusado tomou ciência dos fatos a ele imputados. (...) QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA. APLICAÇÃO. POTENCIALIDADE LESIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E DE EXAME PERICIAL. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA A ATESTAR O EFETIVO EMPREGO DO OBJETO. LESIVIDADE QUE INTEGRA A PRÓPRIA NATUREZA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA DEFESA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art 156 do CPP. (AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ. 2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

No caso concreto, conforme exposto, a palavra da vítima foi corroborada pela própria declaração do réu.

Ademais, respeitadas as alegações defensivas, não há como ser afastada a majorante do emprego da arma de fogo contra as outras duas vítimas. Isso porque, ainda que o réu efetivamente não tenha ameaçado essas outras duas vítimas, o crime foi cometido em divisão de tarefas, tendo sido o réu responsável por abordar a vítima D. S. S., enquanto os demais roubadores ameaçam e subtraíam as vítimas restantes, motivo pelo qual deve incidir, em relação a ambos os réus, as causas de aumento nos três roubos praticados.

A mesma certeza existe a respeito da causa de aumento relativa ao concurso de agentes, restando comprovado que o réu, na companhia de ao menos outro indivíduo não identificado, cometeu o delito em coautoria, havendo clara unidade de desígnios entre eles, conforme detalhado seguramente pela vítima, que, expressamente questionada nesse sentido, pôde inclusive descrever o papel de cada um no roubo, conforme já exposto nesta sentença.

Por outro lado, acolho os argumentos defensivos e afasto a majorante atinente à restrição de liberdade. Com efeito, das provas produzidas, não restou incontroverso que as vítimas tiveram suas liberdades tolhidas. Ademais, dos depoimentos produzidos em Juízo verifica-se que as vítimas tiveram sua liberdade restringida por cerca de 05-10 minutos, tendo sido suas restrições apenas por tempo necessário para a subtração dos bens visados.

Os crimes de roubo restaram consumados. A efetiva inversão da posse da res furtiva em favor dos acusados é suficiente para a consumação do crime, nos termos de entendimento dos Tribunais Superiores, que têm aplicado a teoria da apreensão, entendendo que restou sumulado pelo STJ (Súmula nº 582), valendo ressaltar que, no caso concreto, parte dos bens subtraídos não chegou a ser recuperada.

Os crimes de roubo foram cometidos em concurso material, uma vez que mediante uma ação o réu atingiu o patrimônio de três vítimas distintas.

Por outro lado, respeitada a manifestação da representante do Ministério Público em sentido diverso, de rigor a absolvição pelo crime de associação criminosa. O crime de associação criminosa consome-se com a simples associação, ainda que os agentes não cheguem a praticar qualquer delito para o qual se reuniram. Exige-se, no entanto, para sua configuração, a estabilidade entre os agentes, isto é, a união perene, pois não basta a atuação em grupo, deve haver coesão e permanência. O intento associativo deve ser dirigido à prática de diversos crimes, que é elemento subjetivo do tipo, e não a uma atuação pontual. Obviamente, não se impõe, para a incidência do tipo, a prática de diversas infrações, porém, o desejo associativo deve ser captado com o cometimento reiterado de crimes, dos quais se infere a associação e a estabilidade necessárias para caracterizar o crime, o que restou duvidoso no presente processo.

Configurada a materialidade e comprovada a autoria delitiva, impõe-se a condenação do réu pela prática do crime descrito no artigo 157, §2º, inciso II, § 2º-A, Inciso I, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

Passo à fixação e dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, considero que as circunstâncias concretas do delito autorizam e justificam a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, especialmente ante os prejuízos materiais suportados pelas vítimas, bem como o inegável sofrimento psicológico narrado em audiência, tendo o réu, inclusive, ameaçado atirar na vítima caso encontrasse algum objeto de ouro não indicado pela própria vítima. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Presentes as atenuantes atinentes à confissão espontânea e à menoridade relativa à época dos fatos (réu nascido em 10 de outubro de 1999, fl. 31, tendo o crime ocorrido em 02 de fevereiro de 2020).

Diante das atenuantes, torno a pena, nesta fase, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, consignando-se que, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, as atenuantes são inaptas para reduzir a pena em patamar inferior ao mínimo legal.

Na terceira fase de dosimetria, presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes (prevista no § 2º, inciso II, do artigo 157) e de emprego de arma de fogo (prevista no § 2º-A, inciso I, do artigo 157), conforme fundamentação acima exposta. Considero que as circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento da faculdade prevista no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, porquanto ambas as majorantes revelaram-se concretamente determinantes e imprescindíveis para a execução do delito tal como ocorrera. Trata-se de roubo em que as vítimas foram abordadas por ao menos dois agentes, dos quais dois portavam arma de fogo, impossibilitando qualquer reação, ante a superioridade numérica e pela grave ameaça exercida. Ademais, a divisão de tarefas mostrou-se concretamente relevante para a consumação do crime patrimonial, valendo ressaltar que o réu foi responsável por subir para o andar superior como vítima D. S. S., proprietária da residência subtraída. Dadas essas circunstâncias concretas, considero que comportam incidência autônoma as causas de aumento imputadas para o crime de roubo. Assim, aumento a pena em 1/3 pelo concurso de agentes. Ainda, majoro a pena em 2/3, em razão da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo. Operados os aumentos indicados, a pena perfaz 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes, tendo sido praticados três crimes de roubo, exaspero a pena privativa de liberdade em 1/5 e somo as penas de multa, nos termos do artigo 72 do Código Penal, tornando a pena, em definitivo, em 10 anos e 08 meses de reclusão e 63 dias-multa.

Dias-multa no mínimo legal.

Ante o quantum atingido, aliado à gravidade concreta do crime praticado, roubo à residência com emprego de arma de fogo, majorado pelo concurso de agentes, praticado contra três vítimas, fixo o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo o crime sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (art. 44 do Código Penal).

Não há nos autos atestado de conduta carcerária do condenado, de forma que a viabilidade da detração e eventual progressão deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Competente, sem prejuízo da imediata expedição de Guia de Recolhimento Provisória.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão penal para:

a) CONDENAR o réu José Vinícius Lira da Silva às penas de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 63 dias-multa, esses no mínimo legal, pela prática, por três vezes, do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

b) ABSOLVER o réu José Vinícius Lira da Silva da imputação prevista no artigo 288, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, recomenda-se a manutenção da prisão preventiva do sentenciado, eis que imprescindível à garantia da ordem pública, especialmente pela gravidade concreta do crime praticado (roubo praticado em residência, em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo, tendo sido subtraídos bens de três vítimas distintas, todas as quais foram ameaçadas com arma de fogo).

Encaminhe-se cópia da sentença às vítimas.

Em caso de recurso, expeça-se Guia de Recolhimento Provisória, encaminhando-as à VEC por mensagem eletrônica.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e IIRGD.

P.R.I.

São Paulo, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA